



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. הדסה חי השקעות (1995) בע"מ
 2. פאופקס בע"מ
 3. טופימיקס בע"מ
 4. תורמק טכנולוגיות וניהול בע"מ
 5. מז-קר נכסים בע"מ
 6. צ.ר.פ.ס בע"מ
 7. רפאל קרסו נכסים בע"מ
 8. אמיר קלי
 9. מור אנד מור השקעות - אחד בע"מ
 10. נ.ב. אורטו בע"מ
 11. ד"ר בן שושן אבנר בע"מ
 12. שחר קנין
 13. דניאל קרן
 14. אילאיל קרן
 15. אבי פישמן
 16. סילביה פישמן
 17. ד"ר דגנית סמואל
 18. דימור שירותים בע"מ
 19. אופטיקיד - אופטיקה לילדים (2004) בע"מ
 20. פוטסטפס (ה.ל.) בע"מ
 21. אילן אופק
 22. אורנה אופק
 23. ד"ר אריק איימס
 24. דוד פרלה
 25. שירי פרלה
 26. ד"ר פישמן אבי מרפאות שיניים בע"מ
 27. ד"ר מרקוס הראל - מרפאות בע"מ
- באמצעות ב"כ: עו"ד שלומית ארליך
שוהם 5, רמת גן
טל': 03-5759481 פקס: 035759491

נגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
 מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים:

1. **בן-ארוש אברהם ישראל**
 באמצעות ב"כ: עו"ד עמיר ליבונטין
 המסגר 53, תל אביב - יפו
 טל': 03-6242421 פקס: 036240784
2. **אמות השקעות בע"מ**
 באמצעות ב"כ: עו"ד שלומי מזרחי
 מיתר - משרד עורכי דין
 דרך אבא הלל 16, רמת גן
 טל: 03-6103100 פקס: 03-6240784
3. **בן ארי נאוה**
4. **בן ארי משה**
5. **קורין סרג'**
6. **פיחוטקה יהודה**
7. **ציפורה פיחוטקה**
8. **איל יהודה**
9. **גולדברג אבי**
10. **גולדברג ניר**
11. **גולדברג קרן**
12. **כהן צדק חלי רחל**
13. **כהן צדק רוזאל**
14. **אובסטפלד יוסף אריה**
15. **אובסטפלד רות**
 באמצעות ב"כ: עו"ד עמיר ליבונטין
 המסגר 53, תל אביב - יפו
 טל': 03-6242421 פקס: 036240784
16. **גרינברג אורט**
17. **בוקשטיין שולמית** - נמחקה (פס"ד מיום 11.3.2018)
18. **קורח יוסף**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. **קורח אליאב**
באמצעות ב"כ: עו"ד קרן רובינשטיין
קרית עתידים 4, תל אביב - יפו
טל': 03-6449922 פקס: 03-6103111
20. **טוונטי האנדרד נכסים בע"מ**
21. **צ.ש שטרן בע"מ**
22. **מרקוביץ בן ציון נכסים בע"מ**
23. **ח. נחמן נכסי רמת אביב בע"מ**
באמצעות ב"כ: עו"ד עמיר ליבונטין
המסגר 53, תל אביב - יפו
טל': 03-6242421 פקס: 036240784
24. **בנק לאומי לישראל בע"מ**
באמצעות ב"כ: עו"ד רות קופלוביץ
דרך אבא הלל 7, רמת גן
טל': 03-5757712 פקס: 03-5757725
25. **חברת החשמל לישראל בע"מ - נמחקה (פס"ד מיום 8.3.2018)**
26. **לינה ליפנר הוזמן**
27. **איילין ברברה הוזמן**
28. **אורנית שפינדלר**
29. **מאיר שפינדלר**
30. **צבי שניידמן**
31. **חדווה פרדו**
32. **ירדן תדמור**
33. **א.ד וייס השקעות בע"מ**
34. **עוזיה שראייר**
35. **חיים שמגר**
36. **דניאלה וייס**
37. **מרדכי מרקוביץ**
38. **לילי מרקוביץ (פויכטוונגר)**
39. **דליה ורד**
40. **עפרה מיתר**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. קציר נכסים והשקעות בתל אביב (2014) בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד עמיר ליבונטין
המסגר 53, תל אביב - יפו
טל': 03-6242421 פקס: 036240784

42. הוגו מרום

43. מרטה מרום

44. חיש 7 ייזום והשקעות בע"מ

45. אחרת פתרונות כלליים בע"מ

46. מיכאל מוסקוביץ

באמצעות ב"כ: עו"ד עמיר ליבונטין
המסגר 53, תל אביב - יפו
טל': 03-6242421 פקס: 036240784

פסק דין

1. בקשה מטעם התובעים להפסקת התביעה על דרך של מחיקתה.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ברודצקי 43 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 529 בגוש 6649 (להלן - "הבית המשותף"). בהתאם לצו רישום הבית המשותף, מורכב הבית המשותף ממבנה אחד בן 8 קומות, הכולל 42 דירות. בקומת הקרקע 22 דירות המשמשות למסחר (חנויות), ובקומות הראשונה עד השמינית 20 דירות המשמשות למשרדים, אשר הגישה אליהן משתי כניסות נפרדות המצויות במפלס הקרקע. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם מתוקן שנרשם ביום 25.6.1982.

3. הצדדים הם בעלים של דירות בבית המשותף.

4. בכתב התביעה עתרו התובעים למתן סעד הצהרתי לפיו הבית המשותף יתנהל כ'בית מורכב' כהגדרתו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין", המורכב משני אגפים נפרדים: אגף מסחרי המצוי בקומת הקרקע, הכולל כאמור 22 דירות (חנויות) בשטח כולל של כ-2,400 מ"ר, ואגף משרדים המצוי בקומות הראשונה עד השמינית, הכולל כאמור 20 דירות המשמשות למשרדים בשטח כולל של כ-10,200 מ"ר. בתוך כך, עתרו התובעים למתן צו עשה המורה כי ההחזקה והניהול של כל אגף יהיו נפרדים, לרבות כינון נציגות בית משותף נפרדת לכל אגף, וכן למתן צו עשה המורה כי בעלי הדירות בכל אגף יישאו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף באגף, וכי נשיאה בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול רכוש משותף כללי שאינו בר הפרדה בין האגפים, יחול על כל בעלי הדירות בבית המשותף.

5. לתיק הוגשו כתבי הגנה מטעם הנתבעים 1, 3-15, 20-23, 26-41 ו-46, שמייצגם עורך הדין עמיר ליבונטין, מטעם הנתבעת 2, באמצעות מייצגה עורך הדין שלומי מזרחי, מטעם הנתבעים 18-19 באמצעות עורכת הדין קרן רובינשטיין, ומטעם הנתבעת 24, באמצעות עורכת הדין רות קופלוביץ (להלן במשותף - "הנתבעים"). הנתבעים, למעט הנתבעת 2, התנגדו לתביעה ועתרו לדחייתה. הנתבעת 2 סברה כי יש לבחון הפתרון הראוי להבטחת ניהולו היעיל של הבית המשותף, לרבות על דרך של החלפת נציגות הבית המשותף תחת הכרזה על הבית 'בית מורכב'.

6. ביום 8.3.2018 ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין נגד הנתבעת 25, המורה מחיקתה מכתב התביעה. לבקשת התובעים, ניתן ביום 11.3.2018 פסק דין המורה מחיקת הנתבעת 17 מכתב התביעה.

7. במסגרת בירור התביעה התקיימו מספר ישיבות קדם משפט - ביום 11.3.2018 לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ת' אריאלי, ובימים 28.10.2019 ו-21.10.2020 לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר, אשר הוסיפה וקיימה ביקור בבית המשותף במעמד באי כוח הצדדים ביום 9.2.2020.

8. בהחלטה מיום 21.10.2020 הורתה כבוד המפקחת שרייבר מועדים להבאת ראיות וישיבה לשמיעת הראיות ליום 3.5.2021.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. ביני וביני, התקיימו בין הצדדים מגעים בניסיונות לסיים המחלוקות בפשרה, בעטיים נעתרו המפקחות על רישום מקרקעין, מעת לעת, לבקשות הצדדים למתן ארכות ולדחיית מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות. בכלל זאת, בהסכמת הצדדים ולבקשתם, הורתה כבוד המפקחת שרייבר ביטול הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות ליום 3.5.2021 והארכת המועד להגשת תצהירי עדות הראשית.
10. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, עברה התביעה לטיפול.
11. בהחלטה מיום 28.4.2021, משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות מחוץ לכותלי טריבונל שיפוטי זה, הורתי מועדים להגשת ראיות ומועד ישיבה לשמיעת הראיות.
12. בהחלטה מיום 17.8.2021 דחיתי בקשת הנתבעים 18-19 לדחיית מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות.
13. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של צפריר אברהם, מנהל ובעל מניות בתובעות 2-3, וכן חוות דעת מומחה מטעמם, מהנדס הבנין שמעון מלול, מיום 23.6.2021. הנתבעים 1, 3-15, 20-23, 26-41 ו-46 הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע 4, ד"ר משה בן ארי, וכן חוות דעת מומחה מטעמם, מהנדס הבנין רוני ולטמן, מיום 18.10.2021. כפי הודעה מוסכמת של הנתבעים מיום 20.10.2021, סמכו יתר הנתבעים טענותיהם על ראיות אלה.
14. ביום 7.11.2021 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה, עמדתי עם הצדדים על סיכויי התביעה בהביאי לפני הצדדים מתווה מפורט לסיומה בפשרה. משלא עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בפשרה, נחקרו העדים מטעם הצדדים. בגמר הדיון הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
15. התובעים לא הגישו כתב סיכומים.
16. ביום 26.12.2021, בחלוף המועד להגשת כתב הסיכומים, עתרו התובעים בבקשה דנן להורות מחיקת התביעה ללא צו להוצאות. הנתבעים התנגדו לבקשה ועתרו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבקשה להורות סילוק התביעה על דרך של דחייתה, תוך חיוב התובעים בהוצאות משפט.

17. בהחלטה מיום 27.12.2021 הורתי לתובעים ליתן עמדתם הן לעניין דחיית התביעה תחת מחיקתה, לנוכח עיתוי הגשת הבקשה לאחר השלמת הבאת הראיות ובחלוף המועד להגשת סיכומים, הן לעניין הוצאות משפט.

18. ביום 6.1.2022 התקבלה תגובת התובעים, במסגרתה עמדו על טעמי בקשתם להורות הפסקת התביעה על דרך של מחיקתה ללא צו להוצאות.

דיון והכרעה

19. תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מורנו סמכות בית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, סמכות המפקח על רישום מקרקעין - להורות הפסקת תובענה, בקבעה לאמור:

"הפסקת תובענה

(א) בית המשפט רשאי, לבקשת תובע, להפסיק תובענה, כולה או מקצתה.

(ב) הפסקת תובענה תהיה על דרך של מחיקת כתב התביעה." (ההדגשה אינה במקור).

20. בהתאם להוראות הדין, מחיקת תובענה אינה מהווה מעשה בית דין ואין בה, כשלעצמה, כדי למנוע התובע מלשוב ולהגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה. בנסיבות אלה, הורנו מתקין התקנות כי הפסקת תובענה מסורה לשיקול דעת בית המשפט. בעבר, הוסדרה הפסקת תובענה בהוראות תקנה 155 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הגם שאין נוסחה זהה לנוסח הוראת תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות וכעולה מדברי ההסבר, דומה כי המדובר בהסדר משפטי דומה לעניין מנעד שיקול הדעת המסור לבית המשפט בהידרשו לבקשת תובע להפסקת תביעתו, כפי אמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה במרוצת השנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. מצאתי להקדים ולהביא מדבריו של המלומד י' זוסמן בספרו סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), עמודים 477-478, אשר לא נס לתם, בעמדו על השיקולים שעל בית המשפט לבחון בהידרשו לבקשת תובע ליתן בידו רשות להפסיק תובענה, בקבעו לאמור: "לכאורה, נותנים רשות ואין בכך ולא כלום, שהמבקש-התובע עלול לחדש את המשפט, שהרי בגלל כן הוא מבקש רשות להפסיק ומונע דחיית תובענתו שתהא מעשה בית דין. ... עילה לסרב היא אם היה הנתבע, עקב הפסקת התובענה, מפסיד יתרון בו זכה, כגון ממצא לטובתו שנקבע במהלך הדיון, ואולי גם, אם הגשת התובענה אפשרה לתובע, החפץ להפסיקה, להגיש סעד ביניים שפגע ביריבו פגיעה של ממש. ... במקרה אחר סרב בית המשפט לבקשה להפסיק את התובענה כשהמשפט היה על סף סיומו. 'לא יהיה זה ראוי' - אמר בית המשפט העליון בדחותו הערעור - 'לאפשר לתובע לחמוק מתוצאות התדיינות אליה גרר את הנתבע, ואין זה צודק שכך יינתן לו לשקול בסיומה של ההתדיינות את סיכוייו לזכות במשפט, ובהתאם להערכתו תופסק התובענה רק כדי שיוכל לחזור לאחר מכן לבית המשפט באון נעורים מחודש'. " (ראו גם: רע"א 3876/09 ח'שיבון נ' ח'שיבון, פורסם ב"נבו" (25.8.2009); ע"א 302/83 חשולי הכרמל בע"מ נ' נסחלהטשוילי, פ"ד לט (2) 831, 834 (1985)).

22. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, על בית המשפט ליתן משקל למערכת היחסים שבין הצדדים ולהגינות הדיונית שביניהם, לרבות לשלב הדיוני שבו מצוי ההליך ואף לאינטרס הציבורי של מניעת השחתת זמן שיפוטי לריק (ע"א 2230/21 אביזוהר נ' לוליאן, פורסם ב"נבו" (30.5.2021)). כלשון כבוד השופט נ' סולברג, "יש לבחון את הבקשה להפסקת התובענה מבעד לפריזמה של הגינות וצדק" (רע"א 7070/14 עזבון המנוח מוחמד מוסטפא יוסף אבו ליל ז"ל נ' עזבון המנוח שריך עומר אלפהום ז"ל, פורסם ב"נבו" (14.1.2015)).

23. בנסיבות דנן, עתרו התובעים להורות הפסקת התביעה על דרך של מחיקתה לאחר השלמת הבאת הראיות ושמיעתן ואף בחלוף המועד להגשת כתב סיכומים. זאת, לאחר שבפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות עמדתי עם התובעים - בזהירות הראויה, משהונחו לפניי ראיות הצדדים אך טרם חקירת העדים על תצהירי עדותם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הראשית וחוות הדעת - על סיכוייה הנמוכים של התביעה. בהעדר הסכמה של הצדדים כולם למתווה הפשרה, אשר בהתאם לו אף יידחה הסעד להורות הכרזת הבית המשותף 'בית מורכב' בהתאם להוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין, עמדו התובעים על המשך בירור התביעה וחקירת העדים. עם השלמת מלאכת הבאת הראיות, כאמור, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב. בהינתן שלב דיוני מתקדם זה של בירור התביעה, כמו גם מועד הגשת התביעה, בשלהי שנת 2017, ופרק הזמן הממושך שהוקצה לבירורה, לרבות ארכות שניתנו בידי הצדדים, מעת לעת, לקדם הליכי הידברות ומשא ומתן לסיים המחלוקות בפשרה אשר לא צלחו, ובנותני הדעת אף לאינטרס הציבורי להבטיח ניצול יעיל של המשאב השיפוטי, סבורני כי אין להתיר הפסקת התביעה על דרך של מחיקתה.

24. למעלה מן הצורך ומבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי משהושלמה מלאכת הבאת הראיות, הרי שככל שהייתי נעתרת לבקשה - ולאז היא - נכון היה להתנות זאת בתנאי לפיו ככל שתוגש תביעה חדשה בגין עילת תביעה זו, היא תידון מהשלב שבו הופסק ההליך הנוכחי. בנסיבות דנן, הפסקת התביעה משמעה אך התליית מועד הגשת כתבי הסיכומים ומתן ההכרעה השיפוטית. בכך אין כל הצדקה, בשים לב הן לזכויות הדיוניות של הנתבעים להביא לסיום המחלוקות מושא התביעה דנן, ובתוך כך, שלא יוותר בעניינם, דה פקטו, הליך תלוי ועומד עד אין קץ; הן לחובה המונחת לפתחו של טריבונל שיפוטי זה להבטיח ניהול הליך שיפוטי ראוי והוגן, אשר בצדו הבאת המחלוקות לסיומן בגמר ההליך, וכן ניצול יעיל של המשאב השיפוטי המוגבל בהינתן זכויות כל בעלי הדין הבאים בשעריו.

25. משדחיתי הבקשה להפסקת התביעה ומשהתובעים לא הגישו כתב סיכומים, הנני להורות דחיית התביעה.

26. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן כמפורט לעיל, דחיית התביעה לאחר השלמת הבאת הראיות ושמיעתן, מועד הגשת התביעה והתמשכות בירורה, העלויות הכרוכות בכך לנתבעים, ובשים לב להליכים שהתקיימו בין הצדדים במרוצת השנים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/945/2017
מס' בקשה: 5/1885/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בניסיונות כנים לסיים המחלוקות בפשרה, כמו גם העדר הצורך במתן הכרעה שיפוטית במחלוקות לגופן וממילא בהגשת סיכומים מטעם הנתבעים, הנני להורות חיוב התובעים, ביחד ולחוד, לשלם הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין, על הצד הנמוך, כדלקמן: לנתבעים 1, 3-15, 20-23, 26-41 ו-46 סך של 18,000 ש"ח; לנתבעת 2 סך של 12,000 ש"ח; לנתבעים 18-19 סך של 12,000 ש"ח; ולנתבעת 24 סך של 12,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ג שבט תשפ"ב, 25 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו